

1518228-80.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2217346/2019 - 91º D.P. CEASA, 6523593 - 91º D.P. CEASA, 3946/19/357 - 91º D.P.

CEASA, 2217346 - 91º D.P. CEASA, 3946/19/357 - 91º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518228-80.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518228-80.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2217346/2019 - 91º D.P. CEASA, 6523593 - 91º D.P. CEASA, 3946/19/357 - 91º D.P.

CEASA, 2217346 - 91º D.P. CEASA, 3946/19/357 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OTAVIO GABRIEL LOPES LINS

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 28 de julho de 2019, por volta de 01h20, na Rua Guaicurus, nº 324, Lapa, nesta capital, OTAVIO GABRIEL LOPES LINS, qualificado às fls. 18, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 61 (sessenta e um) comprimidos de ecstasy, 22 (vinte e dois) papelotes de ketamina, 10 (dez) papelotes de cocaína e 03 (três) pequenos frascos de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 01 (um) aparelho celular Samsung, utilizado no comércio ilícito de drogas", pelo que foi

denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Após defesa preliminar, ratificou-se o recebimento do libelo.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, reputando frágeis as provas dos autos.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

Quanto à autoria, porém, tenho que não restou comprovada de modo estreme de dúvidas.

Com efeito, o réu, silente em sede policial, em Juízo trouxe versão de discutível verossimilhança, negando que trouxesse consigo as drogas, eis que, quando retirado da fila por um segurança da casa noturna, já se deparou, na sala para onde levado, com os tóxicos espalhados sobre uma mesa.

Conquanto sua versão careça, de certa forma, de originalidade, fato é que as provas dos autos tampouco se mostraram suficientes para desmenti-la.

De fato, as testemunhas ouvidas são policiais civis que foram acionados pela direção da casa noturna e lá encontraram o réu detido pelo corpo de segurança, sendo-lhes apresentadas as drogas encontradas.

Portanto, os depoimentos dos policiais em nada esclarece a origem dos tóxicos.

Era necessário ouvir, sob contraditório, o segurança responsável pela abordagem e revista do réu, que teria encontrado em sua posse os entorpecentes. As diligências para sua localização, contudo, frustraram-se.

Conquanto nenhum motivo sério tenha sido aventado para que o segurança da casa noturna fosse gratuitamente acusar o réu, fato é que, sem a possibilidade de se aquilatar a confiabilidade de seu depoimento, permitindo-se às partes ampla indagação sobre as circunstâncias fáticas, não há como condenar o acusado, posto que simplesmente não se tem a prova de que as drogas estavam em seu poder.

Impõe-se então a absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública e ABSOLVO o réu OTAVIO GABRIEL LOPES LINS da imputação irrogada pela denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Autorizo, ao trânsito em julgado, a destruição das amostras de entorpecentes restantes, oficiando-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA